阜阳颍上“6·28”较大道路交通事故调查报告

阜阳市政府事故调查组

2023 年 10 月

2023年6月28日11时42分，宫某林驾驶皖C36789号重型半挂牵引车（牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车），沿G345国道由西向东行驶至K780+130（颍上县西三十铺镇余塘村红绿灯路口西侧路段）处，与前方在直行车道内停车等候交通信号灯放行的张某晴驾驶的皖K197K3号小型轿车尾部相撞，将皖K197K3号小型轿车向前推移至前方同样等待交通信号灯放行的丁某驾驶的皖KN3189号重型半挂牵引车（牵引皖KX193挂号重型低平板半挂车）尾部，造成皖K197K3号小型轿车上3人死亡、1人重伤。

事故发生后，省委书记韩俊、省长王清宪、副省长钱三雄等领导同志高度重视，省委书记韩俊批示：最近交通事故亡人多有发生，要在全省范围内持续开展专项整治，坚决把事故亡人降下来。省长王清宪批示：请阜阳市立即查明原因、做好善后，对交通违法行为要坚决严惩，并举一反三加强驾驶人员安全教育。副省长钱三雄批示：请交警总队和阜阳市局认真落实省长批示要求，要改到点子上，要有力度。时任市委书记孙正东批示：在查处本起事故基础上，按照韩俊书记批示精神，持续开展交通等行业领域专项整治，严防事故的发生。时任市委副书记、市长刘玉杰批示：按照韩俊书记和正东书记批示要求，立即部署专项整治，方案要细、措施要实，坚决遏制各类交通亡人事故的发生。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第

493 号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省人民政府令第 232 号）有关规定，按照安徽省安全生产委员会办公室《关于挂牌督办阜阳颍上“6·28”较大道路交通事故的通知》要求，阜阳市人民政府成立了阜阳颍上“6·28”较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），由市应急局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会和颍上县人民政府参加，并邀请市监委派员组成事故调查组，依法对该起事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员、技术鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因驾驶员处于疲劳状态观察不明而引发的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故涉及车辆及驾驶员基本情况

1.皖 C36789，车辆类型：重型半挂牵引车；车辆颜色：红色；使用性质：货运；车辆识别代号：LFWSRXRJ5E1E34605；发动机号：52412475；中文品牌：解放牌；出厂日期：2014 年 8 月 23 日；登记机关：安徽省蚌埠市公安局交通警察支队；初

次登记日期：2014年9月16日；发证日期：2021年9月16日；检验有效期止：2023年9月30日；强制报废期止：2029年9月16日；准牵引总质量：39935kg；机动车状态：正常；车辆所有人：怀远县祥龙运输有限责任公司（以下简称“怀远祥龙公司”）；驾驶人：宫某林。经查询，宫某林持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别为经营性道路旅客运输驾驶员和道路危险货物运输驾驶员，有效期限均为2020年5月23日至2026年5月22日，皖C36789号重型半挂牵引车自2014年10月9日至事故发生当日，共计127条违法记录，电子监控记录68条，无一次性记12分的违法行为，事故发生当日，车辆历史违法行为均已处理。

2.皖DH316挂，车辆类型：重型罐式半挂车；车辆颜色：红色；使用性质：货运；车辆识别代号：LX9963409L3XFJ055；中文品牌：宇畅牌；出厂日期：2020年3月18日；初次登记日期：2020年4月10日；发证日期：2020年4月10日；检验有效期止：2024年4月30日；强制报废期止：2035年4月10日；核定载质量：33800kg；机动车状态：正常；车辆所有人：淮南恒瑞物流有限公司（以下简称“淮南恒瑞公司”）；事发时车辆未载货。

3.皖K197K3，车辆类型：小型轿车；车辆颜色：红色；使用性质：非营运；车辆识别代号：LWDB21B3JD059440；发动机号：AUJC01694；中文品牌：奇瑞牌；出厂日期：2018年3

月23日；初次登记日期：2018年8月28日；发证日期：2018年11月16日；检验有效期止：2024年8月31日；强制报废期止：2099年12月31日；登记机关：安徽省阜阳市公安局交通警察支队；核定载人数：5人，实载4人，未超员；机动车状态：正常；车辆所有人：张某（系张某晴父亲）；驾驶人：张某晴。经查询，皖K197K3号小型轿车自2019年1月8日至事故发生当日，共计9条违法记录，无一次性记12分的违法行为，事故发生当日，车辆历史违法行为均已处理。

4.皖KN3189，车辆类型：重型半挂牵引车；车辆颜色：红色；使用性质：货运；车辆识别代号：LFWSRXSJ6H1F39619；发动机号：52857371；中文品牌：解放牌；出厂日期：2017年7月18日；登记机关：安徽省阜阳市公安局交通警察支队；初次登记日期：2017年8月3日；发证日期：2017年8月4日；检验有效期止：2023年8月31日；强制报废期止：2032年8月3日；准牵引总质量：40000kg；机动车状态：正常；车辆所有人：阜阳市华骏物流有限公司；驾驶人：丁某。

5.皖KX193挂，车辆类型：重型低平板半挂车；车辆颜色：红色；使用性质：车辆识别代号：LA99TDL3074YXF784；中文品牌：陕西牌；出厂日期：2007年12月23日；初次登记日期：2009年3月4日；发证日期：2020年6月2日；检验有效期止：2024年3月4日；强制报废期止：2024年3月4日；核定载质量：25000kg；机动车状态：正常；车辆所有人：阜阳市第十三

汽车运输有限责任公司；事发时车辆未载货。

（二）事故发生相关单位基本情况和安全管理情况

1.怀远祥龙公司[1]，该公司系涉事车辆皖C36789号重型半挂牵引车所属企业。事故发生时，该公司法定代表人为常某华，实际控制人为金某国，安全生产管理人员为张某[2]。该公司名下重型载货汽车及牵引车共223辆（包括皖C36789号重型半挂牵引车），未建立道路运输车辆动态监控平台，未配备专职动态监控人员。

2021年4月28日，皖C36789号重型半挂牵引车原车主邓某碧[3]与淮南恒瑞公司法定代表人沈某昌签订《金牌车辆转让合同书》，将皖C36789号重型半挂牵引车以人民币肆万伍仟伍佰圆整（¥45500）的价格售卖给沈某昌。

2021年9月15日，怀远祥龙公司与沈某昌签订《汽车挂靠服务协议书》，约定将皖C36789号重型半挂牵引车挂靠在怀远祥龙公司进行营运，但车辆实际使用单位为淮南恒瑞公司。

2.淮南恒瑞公司[4]，系皖DH316挂号重型罐式半挂车的所

---

[1] 统一社会信用代码：91340321684969786U，法定代表人：常某华，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2009年2月24日，营业期限：2009年2月24日至2029年2月23日，注册地址：安徽省怀远县榴城镇商贸服务中心310室，登记机关：怀远县市场监督管理局，经营范围：大型物件运输（一类）；货物专用运输（集装箱、罐式、冷藏保鲜）；汽车保险业务咨询；汽车及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路运输经营许可证号：蚌340321203732，经营范围：大型物件运输（一类）、货物专用运输（罐式）、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜），发证机关：怀远县交通运输局，有效期至2025年2月23日。

[2] 张某，系金某国妻子，因金某国文化水平低，由张某报名参加并通过道路运输企业主要负责人安全考核，取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证明。

[3] 邓某碧售卖皖C36789号重型半挂牵引车前已将该车辆挂靠在怀远祥龙公司进行营运。

[4] 统一社会信用代码：91340400MA2T8TT049，法定代表人：沈某昌，企业类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2018年11月21日，营业期限：长期，注册地址：安徽省淮南市大通区上窑镇马庙村马庙红绿灯东100米，登记机关：淮南市大通区市场监督管理局，经营范围：道路普通货物运输，大型货物运输，货物专用运输（罐式、集装箱），国内货运代理，代办车辆上牌、年检、过户、贷款业务，停车场服务，汽车维修，仓储服务（不含危险物），

属企业。该公司名下共有85辆车辆，其中，中型普通货车1辆、重型半挂牵引车37辆、重型平板自卸半挂车4辆、重型罐式半挂车13辆、重型自卸半挂车30辆。该公司法定代表人为沈某昌，安全生产管理人员为朱某芳，持有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明。公司主要管理人员有沈某昌、尹某甫、姚某瑞3人，沈某昌负责对接上级部门、车辆的保险、审车、半挂侧翻车的运输任务分派、内部驾驶员的管理及安全培训，尹某甫负责罐车的运输任分派务并协助沈某昌办理公司业务，姚某瑞负责后翻车的运输任务分派。

宫某林经淮南恒瑞公司驾驶员方某连介绍，并于2023年3月13日经沈某昌面试后入职淮南恒瑞公司，之后开始驾驶皖C36789号重型半挂牵引车(牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车)从事淮南恒瑞公司的货物运输工作。

3.怀远县裕丰卫星导航设备有限公司[5]（以下简称“怀远裕丰公司”），该公司系皖C36789号重型半挂牵引车的北斗车载定位监控终端的安装、调试和维修单位。双方均承认曾口头约定，由怀远裕丰公司负责怀远祥龙公司名下的皖C36789号重型半挂牵引车的北斗车载定位监控终端的安装、调试和维修，保证北斗在线和预警提醒。经调查发现：皖C36789号重型半挂牵

汽车配件、轮胎、润滑油、二手车销售，代办车辆保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路运输经营许可证号：淮南340402200599，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）、货物专用运输（集装箱），发证机关：淮南市交通运输局，有效期至2026年12月2日。

[5] 统一社会信用代码：913403210652419139，法定代表人：常某兵，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2013年4月9日，营业期限：2013年4月9日至2033年4月8日，注册地址：安徽省怀远县怀唐路原荆芡乡政府东首，登记机关：怀远县市场监督管理局，经营范围：汽车、船舶北斗卫星导航设备及配件的销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

引车自2014年车辆注册登记直到事故发生后，怀远裕丰公司仍未向怀远祥龙公司匹配动态监管平台账户。公司仅两名工作人员，其设施设备、人员、规章制度以及监控要求已不具备《蚌埠市北斗兼容车载终端安装应用备案办法》相关要求[6]。

（三）车辆行驶轨迹和驾驶员及货物运输情况

1.车辆行驶轨迹

（1）皖C36789号重型半挂牵引车（牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车）：6月28日1时20分许从淮南市大通区淮南恒瑞公司停车场出发，沿G206国道行驶，后转入S315省道继续行驶，于1时50分许到达滁州市凤阳县珍珠水泥厂装运货物。2时10分许从滁州市凤阳县珍珠水泥厂出发，沿原路返回G206国道行驶，后转入县乡道路继续行驶，于4时40分许进入颍上县境内沿颍凤路行驶，后转入G345国道继续行驶，在颍上县六十铺镇向南转入S317省道行驶，后转入G345国道继续行驶，于7时10分许进入临泉境内，7时50分许到达临泉县聚亿搅拌站卸货，9时40分许卸货完成后原路返回淮南市，11时42分

[6]《蚌埠市北斗兼容车载终端安装应用备案办法》规定：二、设备、设施要求：在我市设有取得营业执照和组织机构代码证的正式服务机构；有与其经营业务相适应的经营办公场所，面积不得少于100平方米，自有的场所提供产权证明，租赁场所提供书面的租赁合同；相关办公设备、设施齐全。三、人员要求：具有为营运车辆所安装的车载终端进行基础维护服务，确保车载终端的正常运行的服务人员，不得少于10人。其中技术人员不少于2人（具备相应技术资格证书），北斗终端客服不少于4人，监控管理人员不少于2人（根据车辆安装情况相应增加）。四、规章制度：具备完善的生产管理和相关服务制度。包括有：平台的建设、维护及管理制度，车载终端安装、使用和维护制度，监控人员岗位职责及管理制度，交通违法动态信用处理制度，信息发送制度，数据采集处理制度，应急突发事件处理制度，设备检修与维修制度等；五、监控要求：具备有效的监控及服务能力。确保监控平台数据的传输通畅，保障车载终端正常上传数据和接收指令，对所服务车辆行车轨迹数据保存至少1年，对发现的违法、违章车辆及时进行电话提醒，发送警示信息，并报告公安、交通管理部门。六、售后服务：具备高效便捷的售后服务，确保实现24小时服务。制定有服务格式条款、服务承诺；接到经营业户的安装维护要求后2日内能及时处理；终端使用及维护参照国家产品“三包”有关规定执行；一年质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷造成的故障，提供无偿维修或更换服务；保证期满后，服务费用减半收取。

在G345国道由西向东行驶至K780+130（颍上县西三十铺镇余塘村红绿灯路口西侧路段）处发生事故。

（2）皖K197K3号小型轿车：2023年6月28日10时22分从阜阳市颍州区城南柳林路与西清路交叉口出发前往颍上县八里河风景区，11时42分在G345国道由西向东行驶至颍上县西三十铺镇余塘村红绿灯路口西侧处等待红绿灯。

（3）皖KN3189号重型半挂牵引车（牵引皖KX193挂号重型低平板半挂车）：2023年6月28日9时许从阜阳市颍州区三塔集镇拐湾村丁湾组出发前往颍上县工业园区，11时41分在G345国道由西向东行驶至颍上县西三十铺镇余塘村红绿灯路口西侧处等待红绿灯。

2.货物运输情况

经调查，涉事车辆驾驶员宫某林驾驶皖C36789号重型半挂牵引车（牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车），于2023年6月23日至2023年6月28日间多次夜间、长时间进行货物运输，未得到充足的休息。

6月23日至6月26日货物运输情况：6月23日10时20分许从公司停车场出发，17时30分许到达公司停车场。6月24日15时许从公司停车场出发，21时40分许到达公司停车场。6月24日22时20分许从公司停车场出发，6月25日14时30分许到达公司停车场。6月25日20时20分许从公司停车场出发，6月26日13时10分许到达淮南市大通区洛河镇西湖村。

14 时 30 分许从淮南市大通区洛河镇西湖村出发，22 时许到达淮南市大通区洛河镇西湖村。

6 月 26 日至 6 月 27 日货物运输情况：6 月 26 日 22 时 40 分许从淮南市大通区洛河镇西湖村出发，23 时 20 分许到达滁州市凤阳县珍珠水泥厂过磅装货，23 时 50 分许装货完成后过磅离开，前往阜阳市临泉县富临商品混凝土有限公司，6 月 27 日 6 时 10 分许到达阜阳市临泉县富临商品混凝土有限公司，15 时 40 分许卸货完成后启程返回淮南市，20 时 50 分许到达公司停车场。

6 月 28 日货物运输情况：6 月 28 日 1 时 20 分许从公司停车场出发，1 时 50 分许到达滁州市凤阳县珍珠水泥厂过磅装货，2 时 10 分许装货完成后过磅离开，出发前往阜阳市临泉县聚亿建材有限公司，7 时 50 分许到达阜阳市临泉县聚亿建材有限公司开始卸货，9 时 40 分许卸货完成后启程返回淮南市，11 时 42 分在 G345 国道由西向东行驶至 K780+130（颍上县西三十铺镇余塘村红绿灯路口西侧路段）处发生事故。

（四）颍上县公安局交通管理大队六十铺中队勤务情况

事发路段为颍上县公安局交通管理大队六十铺中队[7]（以下简称“颍上六十铺中队”）辖区。颍上六十铺中队除支队、大队开展统一行动、专项工作、执行警卫任务外，中队常规勤务为 3

[7] 颍上六十铺中队辖区包含 8 个乡镇（分别是南照镇、红星镇、五十铺乡、六十铺镇、西三十铺镇、十八里铺镇、建颍乡、新集镇），辖区人口约 283165 人，辖区内国省道路 7 条，总公里数 102.09 公里。中队共有民警 8 人，辅警 30 人，警车 4 辆，治超组一辆（皖 K9629 警）、稽查布控组一辆（皖 K0518 警）、外勤组两辆（皖 K1516 警、皖 K9520 警）。中队主要职责包括：辖区内的车辆违章查处、安全教育、事故处理、隐患排查、校车管理、巡逻防控等。

个班组轮值，另外设有稽查布控专项工作小组和治超专项工作小组。

6月28日事故发生当日，颍上六十铺中队带班领导为中队长吴某。主班由第2组王某玉警组负责，副班由第3组王某华警组负责，第1组周某军警组全天为备班。

稽查布控专项工作小组由高某带领开展相关工作。事发当日，稽查布控点选取在位于颍上六十铺中队旁的执法站（G345国道道路北侧），通过接收预警信息对违规车辆进行拦截，重点对疲劳驾驶、无证驾驶、车辆未年审等行为进行处罚。

（五）事故发生经过

2023年6月28日11时42分，宫某林驾驶皖C36789号重型半挂牵引车（牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车），沿G345国道由西向东行驶至K780+130（颍上县西三十铺镇余塘村红绿灯路口西侧路段）处，与正在停车等待放行的张某晴驾驶的皖K197K3号小型轿车尾部相撞，将皖K197K3号小型轿车向前推移至前方停车等待放行的丁某驾驶的皖KN3189号重型半挂牵引车（牵引皖KX193挂号重型低平板半挂车）尾部，造成皖K197K3号小型轿车上驾驶员张某晴、乘车人胡某科和邢某飞当场死亡，乘车人韩某伟重伤，3车不同程度受损的较大道路交通事故。

（六）事故现场情况

事故现场位于G345国道K780+130（颍上县西三十铺镇余塘村红绿灯路口西侧路段）处，道路平直，呈东西走向，西往阜阳市方向，东往颍上县方向。沥青路面宽22米，双向4车道，道路中间有隔离护栏，道路两侧有防撞护栏，道路上设置有交通标志、标线，事发路口有交通信号灯控制，路段设计时速80km/h。

颍上县道路交通安全工作联席会议办公室于2023年6月5日下发《关于要求对G345国道部局督办隐患路段加快整改力度的通知》（颍交安联办〔2023〕19号），要求颍上县交通运输局立即对2023年度公安部交管局挂牌督办的颍上县8处隐患路段[8]及一处突出隐患[9]加快整改进度，并于6月20日前将整改情况报至颍上县道路交通安全工作联席会议办公室。经调查，颍上县公路管理服务中心作为具办单位，未按照文件要求及时将整改情况在规定时间内上报给颍上县道路交通安全联席会议办公室。

（七）天气情况

颍上县气象局查询国家气象观测站数据显示：2023年6月28日11时40分许，G345国道K780+130（颍上县西三十铺镇

[8] 1.G345 739+800 江店孜镇松王村路，建议增装预警设备，减速带、停车让行线；2.G345 772+520 十八里铺谢桥路口，建议增装预警设备；3.G345 739+0 江店孜镇姜岳路段路口，建议增装预警设备，减速带、停车让行线，爆闪灯；4.G345 743+40 江店孜镇农科村路段，建议增设交通信号灯，标志标线；5.G345 745+775 江店孜镇路口，建议增设交通信号灯，标志标线；6.G345 750+650 夏桥镇路口，建议增设交通信号灯，标志标线；7.G345 785+385 桃花店路口，建议增预警设备；8.G345 790+40 六十铺镇街道路口，建议增设交通信号灯，标志标线。

[9] G345 752+700 与经开区经七路交口中央护栏无开口，造成由北左转向东车辆从752+650处逆向行驶，存在较大安全隐患，建议对752+650处开口进行封堵并新增752+700处开口。

余塘村红绿灯路口西侧路段）处为多云天气，路面干燥，气温27-29℃，南风3-4级。

（八）事故人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成3人死亡、1人重伤，3车不同程度受损。

1.皖K197K3号小型轿车驾驶人，张某晴[10]，在事故中当场死亡。

2皖K197K3号小型轿车乘车人：胡某科[11]，在事故中当场死亡。

3.皖K197K3号小型轿车乘车人：邢某飞[12]，在事故中当场死亡。

4.皖K197K3号小型轿车乘车人：韩某伟[13]，在事故中重伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截至2023年10月7日，核定该起事故造成直接经济损失为442万余元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2023年6月28日11时43分11秒，颍上县公安局110指挥中心接电话报警称“在345国道三十铺镇李海村路段，3车追尾，现场有人被困，伤者人数不详”。接警后，指挥中心立即通

[10] 张某晴，男，汉族，身份证号：341203**********，安徽省阜阳市颍东区***居民。
[11] 胡某科，男，汉族，身份证号：341204**********，安徽省阜阳市颍泉区***居民。
[12] 邢某飞，男，汉族，身份证号：341204**********，安徽省阜阳市颍泉区***居民。
[13] 韩某伟，男，汉族，身份证号：341282**********，安徽省界首市***居民。

知119、120急救人员前往现场抢救。同时颍上县公安局交通管理大队指挥中心指令六十铺中队、事故处理中队赶赴现场处理。12时35分许，阜阳市应急管理局接颍上县应急管理局电话事故报告；接报后，值班人员立即向带班领导和局长报告事故情况，随后，分别向市委办、市政办值班室和省应急管理厅电话报告事故情况；15时32分接颍上县应急管理局书面事故报告后，及时分别向市委办、市政办值班室和省应急管理厅书面续报。

（二）事故现场和应急处置情况

事故发生后，市政府分管负责人带领市公安局、市应急局负责同志第一时间赶赴现场，了解事故情况，坐镇指挥，处置现场，开展事故调查和善后处理工作，并现场召开会议专题安排具体工作落实，对后续处置工作成立组织和明确责任进行部署。

颍上县委、县政府主要负责人带领相关单位负责人第一时间赶赴现场指挥救援和处置工作，并立即启动突发事件应急处置预案，现场成立应急救援指挥部，组织公安、应急、消防、民政、卫健、交通等部门立即开展医疗救治、交通管制、秩序维护、现场查勘、舆情管控等工作。阜阳市交警支队接到报告后，相关领导立即赶赴现场，指导事故调查处理。现场救援勘查工作全部结束后，道路全面恢复通行。事故车辆拖移至安徽远图汽车服务有限公司，受伤人员安置到颍上县人民医院抢救

治疗，死者遗体经编号后送往颍上县殡仪馆妥善保存。

（三）医疗救治和善后情况

颍上县成立了事故调查、善后处置、舆情管控、社会稳控综合协调等专项工作组，研究部署善后工作和处置方案，积极协调相关保险机构和相关企业，最大限度保障伤亡者及家属合法权益，维护社会大局稳定。颍上县公安局就死者张某晴、胡某科、邢某飞的民事赔偿事宜进行多次协商，并最终分别达成赔偿协议，家属对公安机关的主动作为表示认可和满意。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组调查评估：事故发生后，颍上县人民政府和有关部门立即启动了应急救援预案，组织开展应急救援及善后处置工作，事故现场救援工作开展有序，有效防止次生事故发生以及人员伤亡和财产损失的进一步扩大，能够及时回应社会关切，善后工作稳妥。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

官某林持A2型机动车驾驶证驾驶皖C36789号重型半挂牵引车（牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车）上路行驶，持续驾车致使身体处于疲劳状态，驾驶机动车沿G345国道由西向东行驶至K780+130（颍上县西三十铺镇余塘村红绿灯路口西侧路段）时因打盹疏于观察，导致与正在停车等待放行的张某晴驾驶的皖K197K3号小型轿车尾部相撞，是本起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事发后，颍上县公安局交通管理大队事故处理中队分别委托安徽天衡司法鉴定所、安徽中和司法鉴定中心和安徽中天司法鉴定中心出具法医病理检验鉴定意见书3份，车辆接触痕迹、事故形态及车速、转向和制动性能鉴定报告1份，驾驶人酒驾检测结果3份。

1.尸体检验报告

（1）依据《安徽天衡司法鉴定所法医病理检验鉴定意见书》（（皖）天衡司鉴[2023]病鉴字第0268号）鉴定意见：结合案件调查及现场勘查，综合分析认为死者邢某飞符合在交通事故损伤中致开放性颅脑损伤，开放性面部损伤，脑组织挫灭并溢出；开放性胸部损伤，致呼吸心跳骤停死亡；其死亡原因与本次交通事故造成的上述损伤之间存在直接因果关系。

（2）依据《安徽天衡司法鉴定所法医病理检验鉴定意见书》（（皖）天衡司鉴[2023]病鉴字第0269号）鉴定意见：结合案件调查及现场勘查，综合分析认为死者张某晴符合在交通事故损伤中致开放性颅脑损伤，开放性面部损伤，造成的脑功能障碍，创伤性休克，致心跳骤停死亡；其死亡原因与本次交通事故造成的上述损伤之间存在直接因果关系。

（3）依据《安徽天衡司法鉴定所法医病理检验鉴定意见书》（（皖）天衡司鉴[2023]病鉴字第0270号）鉴定意见：结合案件调查及现场勘查，认为死者胡某科符合在交通事故损伤中致

开放性颅脑损伤，开放性面部损伤，损伤造成的脑功能障碍，创伤性休克，致心跳骤停死亡；其死亡原因与本次交通事故造成的上述损伤之间存在直接因果关系。

2.车辆碰撞形态及车速鉴定报告

（1）依据《安徽中和司法鉴定中心司法鉴定意见书》（皖中和司鉴[2023]交鉴字第 2019 号）鉴定意见：事故发生时，皖 C36789 号重型半挂牵引车(牵引皖 DH316 挂号重型罐式半挂车）的前部与皖 K197K3 号小型轿车的后部发生过接触碰撞，皖 K197K3 号小型轿车的前部与皖 KN3189 号重型半挂牵引车(牵引皖 KX193 挂号重型低平板半挂车）的后部发生过接触碰撞。

（2）依据《安徽中和司法鉴定中心司法鉴定意见书》（皖中和司鉴[2023]交鉴字第 2019 号）鉴定意见：事故发生时，皖 KN3189 号重型半挂牵引车（牵引皖 KX193 挂号重型低平板半挂车）及皖 K197K3 号小型轿车分别由西向东行驶至事故路口遇红灯依次排列停止，随后，由西向东方向行驶的皖 C36789 号重型半挂牵引车（牵引皖 DH316 挂号重型罐式半挂车）行驶至此前部与头东尾西方向静止的皖 K197K3 号小型轿车后部发生过接触碰撞，皖 K197K3 号小型轿车后部受到撞击力的推挤作用下滑移，皖 K197K3 号小型轿车的前部又与头东尾西方向静止的皖 KN3189 号重型半挂牵引车（牵引皖 KX193 挂号重型低平板半挂车）后部发生过接触碰撞。

（3）依据《安徽中和司法鉴定中心司法鉴定意见书》（皖

中和司鉴[2023]交鉴字第2019号）鉴定意见：事故发生时，皖C36789号重型半挂牵引车(牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车）的行驶速度约为62.9km/h。

（4）依据《安徽中和司法鉴定中心司法鉴定意见书》（皖中和司鉴[2023]交鉴字第2019号）鉴定意见：皖C36789号重型半挂牵引车（牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车）的转向系连接、工作正常，未见有异常。

（5）依据《安徽中和司法鉴定中心司法鉴定意见书》（皖中和司鉴[2023]交鉴字第2019号）鉴定意见：皖C36789号重型半挂牵引车（牵引皖DH316挂号重型罐式半挂车）的行车制动系连接、工作正常，制动有效。

3.驾驶人酒驾检测结果

依据《安徽中天司法鉴定中心司法鉴定意见书》（皖中天司鉴〔2023〕毒物鉴字第3641号）、（皖中天司鉴〔2023〕毒物鉴字第3643号）、（皖中天司鉴〔2023〕毒物鉴字第3644号）鉴定意见：驾驶人张某晴、宫某林和丁某的血液样本中未监测出乙醇成分。

（三）间接原因分析

1.怀远祥龙公司和淮南恒瑞公司落实安全生产主体责任不到位;

2.怀远裕丰公司落实安全生产管理责任不到位;

3.车辆所在地道路运输主管部门履行行业监督管理职责不

到位;

4.事故发生地公路管理部门落实道路交通重大隐患整改工作重视不够，进度缓慢。

四、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）司法机关已立案调查人员（4人）

1.宫某林，皖C36789号重型半挂牵引车驾驶员，涉嫌交通肇事罪，颍上县公安局已于2023年6月28日依法对其立案调查。

2.沈某昌，淮南恒瑞公司法定代表人，涉嫌重大责任事故罪，颍上县公安局已于2023年6月28日依法对其立案调查。

3.尹某甫，淮南恒瑞公司监事，涉嫌重大责任事故罪，颍上县公安局已于2023年6月28日依法对其立案调查。

4.金某国，怀远祥龙公司实际控制人，涉嫌重大责任事故罪，颍上县公安局已于2023年6月28日依法对其立案调查。

（二）建议给予行政处罚的人员（2人）

1.张某，怀远祥龙公司安全生产管理人员，未依法履行安全生产管理职责：未对皖C36789号重型半挂牵引车开展过隐患排查，未组织或参与对皖C36789号重型半挂牵引车驾驶员开展过安全教育培训；未要求怀远裕丰公司分配动态监控平台账号和密码，未对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控、管理并建立动态监管台账，对皖C36789号重型半挂牵引车司机卡长期未插入卫星定位汽车行驶记录仪而无法接收疲劳驾驶语

音提醒失察失管，对事故的发生负有重要管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项[14]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]之规定，建议由阜阳市应急局对张某进行行政处罚。

2.朱某芳，淮南恒瑞公司安全生产管理人员，未依法履行安全生产管理职责：未对公司实际管理的皖C36789号重型半挂牵引车驾驶员官某林进行过安全教育培训，未对皖C36789号重型半挂牵引车开展隐患排查，对皖C36789号重型半挂牵引车司机卡长期未插入卫星定位汽车行驶记录仪失察、失管，对事故的发生负有重要管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由阜阳市应急局对朱某芳进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位（2家）

1.怀远祥龙公司，皖C36789号重型半挂牵引车所属单位，落实安全生产主体责任不到位[16]。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[17]、第二十七条第二款[18]、第二

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16] 详见有关责任单位存在的主要问题。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理

十八条第一、四款[19]、第四十一条第一、二款[20]以及《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条[21]、第二十四条第一款[22]、第二十五条第一款[23]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第十五条第二款[24]、第一百一十四条第（二）项[25]之规定，建议由阜阳市应急局对怀远祥龙公司进行行政处罚。

2.淮南恒瑞公司，皖C36789号重型半挂牵引车驾驶员官某

双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款规定：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款规定：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款规定：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[21]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条规定：道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备专职监控人员。专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入100辆车设1人的标准配备，最低不少于2人。监控人员应当掌握国家相关法规和政策，经运输企业培训、考试合格后上岗。

[22]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十四条第一款规定：道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情况，按照规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间等，在所属车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控和管理。

[23]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款规定：监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第十五条第二款规定：生产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（二）项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。……

林的实际管理单位，落实安全生产主体责任不到位[26]。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一、四款及第四十一条第一、二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（二）项之规定，建议由阜阳市应急局对淮南恒瑞公司进行行政处罚。

（四）建议依法处理的单位及个人

对于在事故调查过程中发现的有关部门及公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交属地政府依法依规处理。

五、事故主要教训

此起事故造成了3人死亡、1人重伤，3车不同程度受损，后果惨痛，教训深刻。

（一）企业安全生产意识薄弱，营运车辆上路无人监管

怀远祥龙公司作为涉事车辆皖C36789号重型半挂牵引车的所属企业，未落实道路运输企业安全生产主体责任。对所属车辆驾驶员的安全教育培训仅通过电话提醒、微信发送学习内容，流于形式；对所属车辆驾驶员的更换未进行掌握，严重失管；对所属车辆的安全隐患排查交由驾驶员自行排查，敷衍了事。对皖C36789号重型半挂牵引车未进行过动态监管，也未对怀远裕丰公司动态监控平台的管理情况进行统一协调管理，致使该车辆长期处于从事道路运输工作但无人监管的危险境地。

淮南恒瑞公司作为涉事车辆皖C36789号重型半挂牵引车

[26] 详见有关责任单位存在的主要问题。

驾驶员官某林的所属企业，长期安排官某林进行夜间运输、长途运输，未合理分派运输任务。在6月23日至6月28日事故发生之前，淮南恒瑞公司安排官某林进行货运运输7次，且两次运输间隔时间最短时只有40分钟,针对驾驶员疲劳驾驶问题，仅仅在微信群提醒“困了就睡会”，致使驾驶员长期处于高负荷运输，最终导致驾驶员驾驶时疲劳打盹发生事故。

（二）行业主管部门监管宽松软，“应罚未罚”屡次出现

经调查，怀远县交通运输行政执法大队与怀远县道路运输管理服务中心在对怀远祥龙公司进行联合检查时，对于发现的应当进行行政处罚的违法事项未进行行政处罚，也未移交案件至上级主管部门。

（三）社会化动态监控平台行业乱象，亟需整治

经调查，怀远祥龙公司将名下223辆重型载货汽车及牵引车分别委托于两家社会化动态监控服务企业，但这两家社会化动态监控服务企业自备案登记至事故发生之日，均未向怀远祥龙公司提供过动态监控平台的账号和密码，均未建立动态监控台账，均未对道路运输车辆驾驶员的违法违规行为进行过提醒警告，仅仅只是保证其北斗在线。

怀远县道路运输管理服务中心对辖区内道路运输车辆动态监控社会化服务企业仅进行登记备案，但未定期核查并掌握其经营场所及人员配备情况，对已不具备道路运输车辆动态监控社会化服务企业运营条件的企业不知情，任由其“野蛮生长”。

（四）事故路段风险突出，道路本质安全水平有待提高

G345 国道（S102 省道）颍上段曾发生过“2018.6.28”较大道路交通事故和“2022.8.27”较大道路交通事故，该路段日常车流量大、货运车辆占比高、穿村过镇路口多，道路为双向 4 车道，无夜间照明，且在穿村过镇路口，单向直行车道仅为一条，在车流量高峰时段，交通信号灯路口等待放行时容留车辆较多，存在较高的事故风险。

六、事故整改和防范措施

（一）怀远祥龙公司要认真反思、深刻汲取事故教训，强化道路运输企业安全生产主体责任。一是要全力整改“挂而不管”现状，定期召集所属车辆驾驶员实地开展安全教育培训，提升培训效果；及时更新所属车辆及其驾驶员的档案信息并交由委托的道路运输车辆动态监控社会化服务企业，保证车辆运行正常、驾驶员联络畅通；全体员工签订安全生产责任书，切实贯彻执行。二是要认真落实以企业安全生产管理责任制度为重点的各项规章制度，配备专职动态监控人员，压实动态监控职责；设立设置安全生产管理机构，任命两名以上持有道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明的安全生产管理人员，定期开展隐患排查整治、应急预案演练；三是要积极配合主管部门的执法检查，对责令整改的问题隐患应当及时整改，并严格防范类似问题隐患再次出现，不得敷衍了事、得过且过。

（二）淮南恒瑞公司要认真反思、深刻汲取事故教训，强

化道路运输企业安全生产主体责任。一是要提高道路运输从业人员安全意识，定期召开安全生产会议、组织驾驶员培训考核、发送信息提醒和组织个别谈话等多种方式，严禁驾驶员疲劳驾驶；同时，企业管理人员要合理分派运输任务，保证驾驶员正常休息时间。二是要完善车载北斗定位系统终端驾驶员身份信息卡的管理，对于未按照规定插卡，致使动态监管不起效用的驾驶员，要严肃处理。三是认真梳理车辆登记情况，及时变更车辆所属单位，避免出现车辆失管漏管的情况。

（三）道路运输车辆动态监控社会化服务企业，要认真履行企业安全管理职责。要建立健全动态监管制度，规范动态监管操作规程；要合理安排动态监控人员值班轮次，实行全天24小时车辆监管；发现车辆动态监控终端异常、超速行驶、疲劳驾驶的，要及时通知车辆所属企业及驾驶员进行处理，做好动态监控台账登记。

（四）怀远县交通运输行政执法大队，要大力整治执法宽松软的问题，全面开展道路运输企业“挂而不管”排查整治工作。一是要提升执法效能，对于道路运输企业违法行为屡次出现、拒不改正的，依法予以处罚，对存在重大安全隐患或不具备安全生产条件的道路运输企业，要责令其停业整顿，经停业整顿后仍不具备安全生产条件的，报请当地政府批准后，依法吊销其相关证照，予以关闭。二是要督促辖区内道路运输企业加强车辆运行期间实时动态监控管理，严格落实监控职责，做好动

态监控台账登记。三是要对属地道路运输企业进行全面排查摸底，查清挂名登记的车辆和企业底数，加强对道路运输企业“挂而不管”的行为严厉打击，督促货运企业强化安全生产观念，压实企业安全生产主体责任。

（五）怀远县道路运输管理服务中心，要改变“备而不管”现状。定期对备案登记的道路运输车辆动态监控社会化服务企业开展审核审查，对企业的安全管理制度和安全生产条件实地查看，对明显不具备安全生产条件的，依法予以处理。

（六）淮南市大通公路运输管理所，要认真履行监督管理职责，督促指导辖区内道路运输企业落实安全生产主体责任。加强对企业安全生产检查的力度，对企业制定以安全生产管理制度为核心的各项规章制度、开展安全教育培训、隐患排查整治等情况认真核实，对存在违法行为的道路运输企业，要依法向相关行政机关移交案件线索。

（七）颍上县公路管理服务中心，要以此起事故为教训，以教训促警醒，严格落实部门职责。加快辖区内隐患路段整治工作，定期向颍上县道路交通联席会议办公室上报隐患路段整治工作进展。加强对辖区内国省干道隐患排查整治力度，对发现的道路问题隐患，及时与相关部门协调沟通、形成合力，防患于未然。

（八）各级公安交管、交通运输部门，要认真总结、深刻反思，以道路运输专项整治行动为抓手，严格落实《安徽省道

路交通安全管理责任追究“十个一律”严管措施》，坚决打击“三超一疲”等危险驾驶行为，要根据辖区不同季度道路交通特点和道路车流量变化，及时调整人员部署，加大对事故多发路段、时段的管控力度。除盯紧“两客一危”重点车辆外，还要加大对普通货运车辆的治理力度，强化路面、入口治超和源头管控，切实做到执法必严、隐患必除。

（九）颍上县人民政府，要深刻汲取辖区内 G345 国道(S102 省道)发生的“2018.6.28”较大道路交通事故、“2022.8.27”较大道路交通事故和本起较大事故教训，精准施策，不断提升道路本质安全水平，切实解决本路段事故多发易发的顽固问题。要定期巡查，及时清理公路沿线平交道口通视三角区内障碍物；修剪或移植公路两侧遮挡交通标志、妨碍安全视距的树木。同时，要本着主路优先原则，通过科学论证，进一步优化交通信号灯、标志、标线配套设置，充分发挥交通信号对公路使用者交通行为的规范、引导和约束作用，有效缓解主路直行车道交通拥堵问题。要加强公安交警、交通运输、城管执法等部门及沿线乡镇政府统筹协调，构建党政主导、部门联动、协同共治的事故多发路段综合治理体系。